

1500325-27.2019.8.26.0165

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MAURICIO MARTINES CHIADO

Comarca: Dois Córregos

Foro: Foro de Dois Córregos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2168221/2019 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 5692617 -

DEL.POL.DOIS CORREGOS, 659/2018 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 654/18/206 - DEL.POL.DOIS

CORREGOS, 2168221 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 659/18/206 - DEL.POL.DOIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dois Córregos

Foro de Dois Córregos

1ª Vara

Praça Francisco Simões, 142, Dois Corregos-SP - cep 17300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500325-27.2019.8.26.0165 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500325-27.2019.8.26.0165

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Portaria, Boletim de Ocorrência - 2168221/2019 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 5692617 -

DEL.POL.DOIS CORREGOS, 659/2018 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 654/18/206 - DEL.POL.DOIS

CORREGOS, 2168221 - DEL.POL.DOIS CORREGOS, 659/18/206 - DEL.POL.DOIS CORREGOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE PAULINO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO MARTINES CHIADO

Vistos.

PEDRO HENRIQUE PAULINO, foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, porquanto, no dia 11 de maio de 2018, em horário não apurado com precisão, no período da manhã, na Rua Bauru, 608, Jardim Paulista, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, um telefone celular, modelo Iphone 4, cor branca, avaliado em R\$376,66, pertencente a Edneusa Lopes dos Santos.

A denúncia foi recebida em 10/12/2019 (fls. 71/72).

O réu foi citado, e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 131/132).

Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas, bem como o réu foi interrogado.

As partes desistiram da oitiva da vítima, em razão de sua não localização (fl. 191).

Encerrada a fase probatória as partes apresentaram alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), relatório final de fls. 52/53 e auto de avaliação (fl. 44), bem como pela prova oral colhida.

Sobre a autoria, da mesma forma, nenhuma dúvida há.

O investigador de polícia Jose Eduardo Trevisan disse que na época foi registrado um boletim de furto, e a vítima suspeitava do réu. Afirmou que já conheciam Pedro, o qual era usuário de drogas. Conseguiram abordá-lo, e ele confirmou que teria dado uma carona para a ofendida, a qual esqueceu o celular no veículo, tendo posteriormente o vendido em uma "biqueira". Disse que o acusado se comprometeu a trazer o telefone na delegacia, o que fez, e depois foi devolvido para a vítima. Questionado, disse que não se recorda se a devolução do celular ocorreu no mesmo dia.

O policial civil Marcio Waldemir Balivo disse que a vítima informou que havia permitido uma pessoa de nome Pedro usar o banheiro, e quando ele foi embora, notou que o seu celular não estava mais no local onde havia deixado. Assim, pegaram algumas informações de quem seria o indivíduo, e entraram em contato com ele, o qual narrou que havia dado uma carona para a ofendida, e ela teria esquecido o celular no carro. Prosseguindo, o réu ainda declarou que ouviu o celular tocando, mas resolveu não atender, pois queria "passá-lo para frente". Asseverou que PEDRO se comprometeu a devolver o celular, e um tempo depois compareceu na delegacia para entregá-lo. O réu devolveu o telefone celular no mesmo dia que foi localizado.

As declarações dos policiais, como já se faz reiterado, na doutrina e na jurisprudência, merecem créditos e constituem-se em elementos de prova para a condenação porque não é possível a afirmação da suspeição pela mera condição funcional.

Neste sentido a doutrina de Fernando da Costa Tourinho Filho, acrescentando que "Ninguém sabe onde e a que horas o crime vai eclodir. Tanto pode ser nas vias públicas, nos palácios, como nas zonas licenciosas da cidade. Por isso, nenhuma restrição à capacidade para depor" (cf. Código de Processo Penal Comentado, 3ª ed., Saraiva, 1998, vol. I, pág 402).

Por isso, a simples condição de policial das testemunhas não torna inócuos os seus depoimentos (Cód. Proc. Pen., arts 202 e 214; combinados).

Além do mais, as testemunhas foram inquiridas sob advertência, com a garantia do contraditório e não chegaram a ser contraditadas pela defesa, tudo nos termos dos arts. 210, 212 e 214 do Código de Processo Penal, o que reforça, ainda mais, as suas declarações, como meio de prova para a condenação.

O réu, em juízo, disse que é amigo do filho da vítima, e estavam fazendo um churrasco na casa dela. Afirmou terem saído para comprar mais bebida, mas seu carro deu um problema e acabou ficando na rua. Narrou que a vítima e seu filho retornaram para a casa deles, mas ele não. Alegou que o celular da ofendida acabou ficando em seu veículo. Quando localizou o celular, não sabia de quem era. Disse que não quis atender o celular, e teve a intenção de vendê-lo, mas deixou guardado. Asseverou que devolveu o aparelho telefônico depois que os policiais o procuraram e falaram que a ofendida havia registrado um boletim de ocorrência.

Nota-se que o próprio réu confirmou em juízo que estava na posse de um celular que não lhe pertencia, bem como que pensou em vendê-lo. Assim, é nítido seu dolo, caso contrário, teria buscado o dono para realizar a devolução.

Desta forma, a prova produzida em Juízo revelou-se em consonância com aquela, confeccionada na fase policial, e indicou sem dúvida a autoria da subtração.

Provadas, destarte, a autoria e a materialidade, a condenação é medida de rigor. Sendo assim, passo à dosimetria da pena, com base nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Verifica-se que o réu registra uma condenação criminal, que será utilizada na segunda fase, assim fixo a pena base em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

O réu confessou o delito, contudo é reincidente (fl. 65). Assim, conforme dispõe o artigo 67, do Código Penal, tal circunstância é preponderante, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena.

Em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis (súmula 269, STJ), fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado.

Conforme artigo 44, inciso II, do Código Penal, o réu é reincidente em crime doloso, por este motivo deixo de proceder à substituição da pena, bem como, pelo mesmo motivo, aplicar o "sursis".

Diante do exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu PEDRO HENRIQUE PAULINO pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, em regime inicial FECHADO.

Permito o apelo em liberdade.

Com o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade deferida.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários nos termos do Convênio DPE/OAB.

P.I.C.

Dois Corregos, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA